

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2348/2532

นางสมถวิล ยอดดวงจันทร์

โจทก์

นายเชียงสุนหรือวิสิทธิ์ แซ่อือ กับพวก

จำเลย

นายเชียงสุนหรือวิสิทธิ์ แซ่อือ กับพวก

จำเลยทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ป.พ.พ. มาตรา 1531, มาตรา 1532

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (สำนวนตอน 2 อันดับ 74แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนหย่ากับโจทก์หากไม่จัดการให้ถือเอาตามคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน 200,000 บาท กับให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน 93,000 บาท และนับถัดจากวันฟ้อง(1 กุมภาพันธ์ 2526) ตลอดไปทุกเดือนจนกว่าจะจดทะเบียนหย่ากับให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 3,000บาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2526) เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะทำการสมรสใหม่แต่ไม่เกิน 10 ปี ให้ใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินโฉนดที่ 9143 ซอยวัดไผ่เงินแขวงบางโคล่เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร และบ้านเลขที่ 548/83 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวครึ่งหนึ่ง หาก
จำเลยที่ 1 ไม่จัดการดังกล่าวให้ถือเอาตามคำพิพากษาของศาลแพ่งการแสดงเจตนา
ของจำเลยที่ 1 หรือให้จำเลยที่ 1 ชำระเป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท แทนแก่โจทก์
ให้จำเลยที่ 1 ชำระราคาสินสมรสที่เป็นสังหาริมทรัพย์แก่โจทก์เป็นเงิน 50,000 บาท
กับให้โจทก์แบ่งสิทธิในที่ดินโฉนดที่ 17533 ตำบลบางโคล่ (บ้านหวาย) อำเภอ
ยานนาวา (บางรัก) จังหวัดพระนครพร้อมบ้านเลขที่ 544/89 บนที่ดินดังกล่าวให้
จำเลยที่ 1 ครึ่งหนึ่งโดยชำระเป็นเงิน 100,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์แบ่งเงินค่าทองและเข็มขัดนาฬิกาครึ่ง
หนึ่งเป็นเงิน 42,500 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 ด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (สำนวนตอน 2 อันดับ 35,34)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุด และ
เมื่อหย่ากันแล้วให้จัดการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์
ยังไม่ถึงที่สุด จึงไม่มีเหตุผลที่จะขอทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่า
คำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว การหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุด และ
เมื่อหย่ากันแล้วให้จัดการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

ยังไม่ถึงที่สุด จึงไม่มีเหตุผลที่จะขอทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่า
คำร้องให้เป็นพับ

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>